

○銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行について

昭和52. 6. 1 乙保発第6号
警察庁次長から各都道府県（方面）公安委員会委員長、本庁各局課長、各参事官、警察大学校長、科学警察研究所長、皇宮警察本部長、各管区警察局長、各管区警察学校長、東京都警察通信部長、北海道警察通信部長あて

第80回国会において成立した銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）は、本年6月1日法律第57号として公布され、来る7月1日（一部は12月1日）から施行されることになった。

この改正の趣旨、改正の要点及び運用上の留意事項は下記のとおりであるから、了知の上遺憾のないようにされたい。

命により通達する。

記

第1 改正の趣旨

今回の銃砲刀剣類所持等取締法（以下「法」という。）の改正は、大阪市の繁華街において白昼発生した、けん銃を使用した殺人事件等最近における暴力団のけん銃等使用犯罪の多発傾向、金属製モデルガンの改造事犯及びけん銃等密輸入事犯の増加傾向にかんがみ、販売目的による模擬銃器の所持を禁止するとともに、けん銃等の輸入禁止違反、製造禁止違反、所持禁止違反等の罰則を強化するため行われたものである。

第2 改正の要点

1 販売目的の模擬銃器の所持の禁止

金属製モデルガンが銃砲に改造されることを防止するため、何人も、模擬銃器（金属で作られ、かつ、けん銃、小銃、機関銃又は獵銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして総理府令で定めるもの以外のものをいう。）を販売の目的で所持してはならないこととされた。ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模擬銃器の製造又は輸出を業とする者（使用人を含む。）が、その

製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合には、この規定は適用しないこととされた（第22条の3）。

2 罰則の強化

- (1) けん銃等の輸入禁止の規定に違反した者は、1年以上10年以下の懲役に、営利の目的で同規定に違反した者は、1年以上の有期懲役又は1年以上の有期懲役及び300万円以下の罰金に処することとされた（第31条）。なお、これに伴い、武器等製造法中の銃砲（法にいうけん銃等と同じ。）の製造禁止の規定に違反した者は、1年以上10年以下の懲役に、営利の目的で同規定に違反した者は1年以上の有期懲役又は1年以上の有期懲役及び300万円以下の罰金に処し、これらの未遂罪も処罰することとされた（附則第2項、武器等製造法第31条）。
- (2) けん銃等の所持禁止の規定に違反した者及び偽りの方法によりけん銃等の所持許可を受けた者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又は情状によりこれを併科することとされた（第31条の2及び第34条）。
- (3) 販売目的による模擬銃器の所持禁止の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又は情状によりこれを併科することとされた（第32条及び第34条）。
- (4) その他の罰金額を、経済情勢の変動に応じて刑罰として実効のあるものとするため、これまでの20万円以下を50万円以下に、10万円以下を30万円以下に、5万円以下及び3万円以下を20万円以下に、1万円以下を10万円以下に、それぞれ改めることとされた（第31条の3、第31条の4、第31条の5、第32条、第33条及び第35条）。

- 3 改正法は、7月1日から施行される。ただし、模擬銃器に係る部分については、12月1日から施行することとされた（附則第1項）。

第3 運用上の留意事項

1 一般的留意事項

- (1) 最近における暴力団等による金属製モデルガンの改造事犯、けん銃等の密輸入及び不法所持事犯の増加傾向にかんがみ、暴力団犯罪取締りの徹底を期するため、改正規定を十分に活用すること。
- (2) 警察職員に対して速やかに改正の趣旨及び内容を教養し、改正規定の適正な運用を期するとともに、適切な広報活動を通じて国民一般にも周知徹底を図るようにすること。

- (3) 暴力団等により不法に所持されているけん銃等には密輸入され、又は不正に流出した実包のほか、無煙火薬等を利用して密造された実包が使用されている実情にあるので、けん銃等と併せてこれらの猟銃用火薬類の取締りを強力に推進すること。

2 模擬銃器に関する留意事項（第22条の3関係）

- (1) 本物のけん銃に著しく類似する形態を有する金属製のがん具類けん銃に、本物のけん銃と識別させるための措置を施させることを目的とする第22条の2の規定は、これまでどおり存置され、新たに金属製のがん具類のけん銃、小銃、機関銃又は猟銃について、銃砲に改造されることを防止するための措置を施させることを目的とする第22条の3の規定が設けられたので、両規定の目的及び内容の相違に注意すること。
- (2) 輸出のための模擬銃器の製造又は輸出を業とする者として都道府県公安委員会に届け出た者は、業務のため模擬銃器を所持する場合には、模造けん銃におけると同様に規制の対象から除外することとされたが、これらの業者については、その実態を正確には握するように努め、模擬銃器が国内に不正に流出することのないよう十分留意すること。
- (3) 金属製モデルガンの愛好家等業者以外の一般人による第22条の3（販売目的の模擬銃器の所持の禁止）違反については、販売目的の有無について慎重に検討する等捜査上十分留意すること。
- (4) 第22条の3に基づく総理府令の施行については、追って通達する。